

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 108 वर्ष 2013

एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(पूर्वतः मैसर्स अशोका मेटल डेकोर प्रा. लि. के रूप में ज्ञात)

... अपीलार्थी (गण)

बनाम

व्यापार कर आयुक्त, लखनऊ एवं अन्य

... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. आई. ए. संख्या 118667 वर्ष 2021 को अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलकर्ता को हेतुक शीर्षक में अपना नाम मैसर्स अशोका मेटल डेकोर प्राइवेट लिमिटेड से एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बदलने की अनुमति प्रदान की जाती है और आई. ए. का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।
2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा व्यापार कर पुनरीक्षण सं. 275 वर्ष 2004 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रस्तुत अपीलकर्ता द्वारा किए गए उक्त पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया और विद्वत व्यापार कर प्राधिकरण, लखनऊ पीठ, लखनऊ (एतश्मिनपश्चात्

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

"प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की और निर्धारण अधिकारी ने यह धारित करते हुए कि निर्मित वस्तुओं के लिए, अपीलकर्ता उ. प्र. व्यापार कर अधिनियम (एतश्मिनपश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 4-ए (5) के तहत छूट का हकदार नहीं है, निर्माता-मूल पुनरीक्षण याची ने वर्तमान अपील दायर की है।

3. संक्षेप में वर्तमान क्रिमिनल अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 वर्तमान मामले के अपीलकर्ता ने वर्ष 1986 में "स्पन लाइन क्राउन कॉर्क", जिसका उपयोग "कांच की बोतलों" की पैकिंग सामग्री में से एक के रूप में किया जाता है, के निर्माण के लिए इकाई की स्थापना की। अपीलकर्ता ने विविधीकरण कार्यक्रम के तहत "डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन" के निर्माण के लिए मंडल स्तर की समिति के समक्ष अधिनियम की धारा 4-ए के तहत पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए 24.05.2000 को आवेदन दिया।

3.2 दो सदस्यीय समिति द्वारा मौके की संयुक्त जांच के आधार पर, अपीलकर्ता को 'विविधीकरण' योजना के तहत पात्रता प्रमाण पत्र के बजाय 'आधुनिकीकरण' के तहत पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया।

3.3 इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि निर्मित माल को विविधीकरण योजना के तहत एक नया उत्पाद माना जाता, तो अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 4-क (5) के तहत छूट का हकदार था। अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 4-क (5) के तहत छूट देने से इनकार कर दिया गया।

अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 4-ए के तहत पारित 10.12.2003 दिनांकित आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 10 के तहत व्यापार कर

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह तर्क दिया गया कि दोनों उत्पादों (मौजूदा और नई) के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी और निर्माण की प्रक्रिया अलग-अलग हैं।

3.4 अपीलकर्ता का पक्ष यह भी था कि मौजूदा (पुराने) उत्पाद का निर्माण नई स्थापित मशीन पर नहीं किया जा सकता है और इसके विपरीत, नए उत्पाद का निर्माण पुरानी मशीनों पर नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता की ओर यह पक्ष भी रखा गया कि दोनों उत्पादों के लिए प्रयुक्त एक प्रमुख कच्चा माल अलग अलग हैं और दोनों उत्पादों का अंतिम उपयोग अलग-अलग है।

3.5 यह तर्क दिया गया कि "आधुनिकीकरण" शब्द के तहत केवल वही इकाइयाँ आती हैं, जो आधुनिक तकनीकी से समान वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और "आधुनिकीकरण" की योजना उन इकाइयों पर लागू नहीं होती है जो अलग-अलग वस्तुओं का उत्पादन करती हैं।

3.6 अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। न्यायाधिकरण के समक्ष दूसरी अपील भी खारिज कर दी गई। यह विनिर्दिष्ट रूप से धारित किया गया कि आधुनिक तकनीक के द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं की प्रकृति पहले की इकाई द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अलग नहीं है, क्योंकि दोनों उत्पादित सामग्री का उपयोग शीतल पेय की बोतलों को पैक करने में किया जाता है और इसलिए, चूंकि निर्मित माल अलग नहीं हैं, बल्कि समान हैं और एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए अपीलों को खारिज कर दिया गया। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन को आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, और इसलिए वर्तमान अपील की गई है।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अतुल यशवंत चिताले ने तर्क दिया कि वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा अधिनियम की धारा 4-क (5) के स्पष्टीकरण 5 की व्याख्या से संबंधित है, जो उन इकाइयों को व्यापार कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है, जिन्होंने दिनांक 31.03.1995 को या उसके बाद अपनी इकाइयों में 'विविधीकरण' किया था।

4.1 यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता कांच की बोतलों को सील करने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्राउन कॉर्क का निर्माता है। शुरुआत में, यह "स्पन लाइन क्राउन कॉर्क्स" का निर्माण कर रहा था। हालांकि, बाद में, इसने "डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन" के निर्माण के लिए विनिर्माण गतिविधि में विविधता लाई, जिसके लिए इसने नए संयंत्र और मशीनरी का आयात किया और 4.5 करोड़ रुपये की एक निश्चित पूंजी लागत का निवेश किया।

4.2 यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा निर्मित किया जा रहा नया उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है जिसमें पीवीसी के दाने कच्चा माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नया उत्पाद पहले निर्मित "स्पन लाइन क्राउन कॉर्क्स" से अलग है।

4.3 यह तर्क दिया गया कि नया उत्पाद पहले निर्मित उत्पाद से पूरी तरह से अलग है और उत्पाद का उपयोग भी अलग था। यह कहा गया कि नया उत्पाद वाणिज्यिक भाषा में पूरी तरह से अलग उत्पाद था। यह कहा गया कि केवल इस तथ्य, कि दोनों उत्पादों को आम तौर पर "कॉर्क" के रूप में जाना जाता है, की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। यह तर्क दिया गया कि इसी तरह यह तथ्य कि दोनों उत्पादों का उपयोग कांच की बोतलों को सील करने के लिए किया जाता है, भी एक प्रासंगिक मानदंड नहीं होगा। जिस परीक्षण को लागू किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या माल पहले निर्मित वस्तुओं से अलग था। यह कहा गया कि

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपीलकर्ता व्यापार कर से छूट का दावा करने का हकदार था क्योंकि उसने विविधीकरण किया है और अब निर्मित की जा रही वस्तुएं, "डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन", अपीलकर्ता द्वारा पहले निर्मित वस्तुओं से अलग प्रकृति की हैं, जो एक अलग वाणिज्यिक वस्तु है।

4.4 यह तर्क दिया गया है कि व्यापार कर न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 4-क (5) के स्पष्टीकरण 5 और 31.03.1995 दिनांकित अधिसूचना का गलत अर्थ निकाला, जिसके आधार पर अपीलकर्ता ने विविधीकरण के आधार पर पात्रता प्रमाण पत्र की मांग की थी।

4.5 यह कहा गया है कि विविधीकरण के आधार पर व्यापार कर से छूट का दावा करने का हकदार होने के लिए, माल पहले निर्मित वस्तुओं से अलग प्रकृति का होना चाहिए। व्यापार कर से छूट के लिए विचार किए जाने के लिए माल का अंतिम उपयोग अप्रासंगिक है। एक ही चीज़ के लिए अलग-अलग वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि माल की प्रकृति समान है। उन्होंने तर्क दिया है कि केवल यह तथ्य कि दोनों वस्तुओं को आम तौर पर "कॉर्क्स" के रूप में जाना जाता है, यह भी यह निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक नहीं है कि क्या वस्तुएं अलग-अलग वस्तुएं हैं।

4.6 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारा ध्यान पहले के उत्पाद और बाद के उत्पाद में अंतर की ओर आकृष्ट किया है। अपने इस कथन के समर्थन में कि नया उत्पाद पहले के उत्पाद की तुलना में पूरी तरह से एक अलग उत्पाद है, उन्होंने दोनों उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया में अंतर की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

4.7 यह कहा गया है कि व्यापार कर न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने गलती से एक नया मानदंड पेश किया है कि दोनों उत्पादों का **उपयोग** समान है। यह तर्क दिया गया है कि माल के **उपयोग** का मानदंड न तो धारा में दिया गया है और न ही अधिसूचना में। धारा 4-क (5) और अधिसूचना में केवल माल की प्रकृति का अलग होना अपेक्षित है। यह कहा गया है कि स्थापित विधिक स्थिति के अनुसार, उन्मुक्ति अधिसूचना को शाब्दिक अर्थ दिया जाना आवश्यक है। इस न्यायालय द्वारा **हंसराज गोरधनदास बनाम एच. एच. दवे, सहायक कलेक्टर , केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, सूरत एवं अन्य, एआईआर 1970 एससी 755; पारले बिस्कुट (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2005) 9 एससीसी 669 और सहायक आयुक्त (सीटी) एलटीयू एवं अन्य बनाम अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, (2009) 8 एससीसी 209** के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है।

4.8 उपरोक्त तर्क देते हुए और उपरोक्त निर्णयों का अवलंब लेते हुए , वर्तमान अपील को अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता श्री भक्ति वर्धन सिंह ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

5.1 यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने "स्पन लाइन क्राउन कॉर्क" के निर्माण के लिए एक इकाई की स्थापना की, जिसका उपयोग कांच की बोतलों की एक पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसे कांच की बोतलों को बेचा जाता है। यह कहा गया कि 'आधुनिकीकरण' के बाद, अपीलकर्ता ने 'कॉर्क्स' का निर्माण किया, जिसका उपयोग भी कांच की बोतलों की पैकिंग सामग्री में से एक के रूप में भी किया जाता था।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5.2 यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 4-क (5) और अधिसूचना के तहत, व्यापार कर से छूट उस इकाई के लिए उपलब्ध होगी, जिसने "विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण" किया है और ऐसे उपक्रम के परिणामस्वरूप पहले निर्मित वस्तुओं से अलग वस्तुओं का निर्माण करता है। यह कहा गया कि , इसलिए, वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता का निवेश ऐसी इकाई में हुआ माना जाए जिसका "विविधीकरण" हुआ है या एक ऐसी इकाई में जिसका "आधुनिकीकरण" हुआ है और क्या अपीलार्थी की इकाई द्वारा निर्मित माल का "विविधीकरण" या "आधुनिकीकरण" हुआ है?

5.3 इसलिए यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 4-क (5) के तहत, "विविधीकरण" शीर्ष के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यकता यह है कि "भिन्न प्रकृति की वस्तुओं का उत्पादन किया जाना आवश्यक है।" यह कहा गया है कि धारा 4-ए के तहत जारी छूट अधिसूचना भी शब्दावली का उपयोग करती है और परिणामस्वरूप विविधीकरण के लिए कसौटी "एक ऐसी वस्तु का उत्पादन है जो पहले उत्पादित वस्तु की प्रकृति से अलग है।"

5.4 यह कहा गया है कि धारा 4-क का खंड (5) भी विधिक स्थिति को स्पष्ट करता है। यह तर्क दिया गया है कि खंड (5) के प्रारंभिक वाक्य में "विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण" का उल्लेख किया गया है और फिर एक अलग उपखंड में "विस्तार या आधुनिकीकरण" का अर्थ "उत्पादन में वृद्धि" दिया गया है और उसके बाद एक अन्य अलग उपखंड में "विविधीकरण" का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि एक अलग प्रकार की, विशिष्ट और भिन्न प्रकृति की वस्तुओं का उत्पादन दिया गया है, जैसा कि वाणिज्यिक दायरों में समझा जाता है।

5.5 यह तर्क दिया गया है कि कसौटी यह है कि किसी वस्तु को वाणिज्यिक शब्दावली या वाणिज्यिक हलकों में कैसे समझा जाता है। यह कहा गया है कि

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निवेश से पहले अपीलकर्ता द्वारा निर्मित माल "कॉर्क" नामक माल के वर्ग के तहत शुल्क के अधीन था। निवेश के बाद, "डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन" का निर्माण निवेश से पहले उत्पादित "कॉर्क" नामक वस्तुओं की बढ़ी हुई गुणवत्ता और मात्रा भर है। इसलिए, यह कहा गया कि निवेश केवल "आधुनिकीकरण और विस्तार" का कार्य था और भिन्न वस्तुओं का निर्माण नहीं किया गया था, जो अधिनियम की धारा 4-क (5) और धारा 4-क के तहत जारी अधिसूचना के अन्तर्गत छूट का हकदार हो। अपने उपरोक्त तर्क के समर्थन में, प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बिक्री कर आयुक्त, उड़ीसा एवं अन्य बनाम जगन्नाथ कॉटन कंपनी एवं अन्य (1995) 5 एससीसी 527 (पैरा 5) के वाद में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है।

5.6 आगे यह तर्क दिया गया है कि अब अपीलकर्ता की इकाई द्वारा निर्मित की जा रही वस्तुओं की केवल प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को इकाई द्वारा पहले निर्मित की जा रही वस्तुओं की तुलना में "भिन्न प्रकृति" नहीं माना जा सकता है क्योंकि वस्तुओं का उपयोग बोतलों को पैक करने के लिए किया जा रहा है। यह तर्क दिया गया है कि स्थापित विधिक स्थिति के अनुसार, छूट अधिसूचनाओं का सटीक अर्थ लगाया जाना चाहिए।

5.7 उपरोक्त तर्क देते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अवलंब लेते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा अब निर्मित माल को पहले निर्मित माल से अलग नहीं कहा जा सकता है और पहले निर्मित और नए माल को "कॉर्क" के रूप में उपयोग किया जाता है, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना।

7. इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न है:

"क्या आधुनिक तकनीकों के उपयोग से निर्मित वस्तुओं के लिए "विविधीकरण" कहा जा सकता है, और पहले निर्मित वस्तुओं से अलग प्रकृति की वस्तुओं का निर्माण अपीलकर्ता को उ.प्र. व्यापार कर अधिनियम की धारा 4-क (5) के तहत व्यापार कर से छूट का दावा करने का अधिकार देता है?

8. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, धारा 4-क के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से, धारा 4-क (2) (ग), धारा 4-क (5) (ख) (i) और (ii) और धारा 4-क (5) (ग), जो निम्नानुसार है-

"धारा 4-क-कुछ मामलों में व्यापार कर से छूट

(1)

(2) राज्य सरकार के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना में यह निर्दिष्ट करे कि कर की दर में छूट या कमी स्वीकार्य होगी।

(क)

(ख)

(खख)

(ग) केवल उन वस्तुओं के संबंध में जो एक ऐसी इकाई में निर्मित होते हैं जिसने 1 अप्रैल, 1990 को या उसके बाद विस्तार, विविधीकरण या

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आधुनिकीकरण किया है, और जो विविधीकरण के संदर्भ में, इस तरह के विविधीकरण से पहले निर्मित वस्तुओं से अलग है, और विस्तार या आधुनिकीकरण के सन्दर्भ में इस तरह के विस्तार या आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन है; और

(3)

(4)

(5) "इकाई जिसने विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण किया है" से एक औद्योगिक उपक्रम अभिप्रेत है -

(क)

(ख) जिसकी माल के उत्पादन की पहली तारीख -

(i) विविधीकरण करने वाली इकाइयों के सन्दर्भ में, ऐसे उपक्रम द्वारा पहले निर्मित से अलग प्रकृति की, और

(ii) ऐसे उपक्रम में आधार उत्पादन से अधिक निर्मित, विस्तार या आधुनिकीकरण करने वाली इकाइयों के सन्दर्भ में, 31 मार्च, 1990 के बाद किसी भी समय पड़ता है;

(ग) जिसकी उत्पादन क्षमता यथा उप-धारा (1) के परंतुक में उपबंधित को छोड़कर, विस्तार या आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप कम से कम पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है या जिसमें पहले निर्मित वस्तुओं से अलग प्रकृति की वस्तुओं का निर्माण विविधीकरण के बाद किया जाता है;

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

8.1 इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि "विविधीकरण" के सन्दर्भ में विविधीकरण द्वारा निर्मित माल ऐसे विविधीकरण से पहले निर्मित माल से अलग होगा। [धारा 4-क (2) (ग)] ।

8.2 "विस्तार या आधुनिकीकरण" के सन्दर्भ में छूट उपलब्ध होगी, यदि इस तरह के आधुनिकीकरण या विस्तार के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त उत्पादन होता है। वर्तमान वाद में, हम "विविधीकरण" के मामले पर विचार कर रहे हैं। इसलिए, विविधीकरण के बाद निर्मित माल इस तरह के विविधीकरण से पहले निर्मित माल से अलग होना चाहिए। स्थापित विधिक स्थिति के अनुसार, छूट अधिसूचना/छूट प्रावधान की स्थिति में, इसका शाब्दिक अर्थ लगाया जाना आवश्यक है और छूट का दावा करने वाले व्यक्ति को छूट प्रावधान की सभी शर्तों को पूरा करना होगा।

8.3 वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता कांच की बोतलों को सील करने के लिए उपयोग किए जाने वाले "स्पन लाइन क्राउन कॉर्क" का निर्माण/उत्पादन कर रहा था। आधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ, अब अपीलकर्ता "डबल लिप ड्राई ब्लेंड क्राउन" का निर्माण कर रहा है जिसका उपयोग भी कांच की बोतलों को सील करने के लिए किया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा निर्मित पहले वाले उत्पाद का उपयोग कांच की बोतलों को सील करने के लिए किया जाता था और बाद में आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादित अतिरिक्त उत्पाद का भी इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है अर्थात् "काँच की बोतलें सील करने के लिए"। इसलिए, इसे इस तरह के विविधीकरण से पहले निर्मित होने वाली वस्तुओं से अलग वस्तु का निर्माण नहीं कहा जा सकता है। समय के साथ, प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण, यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पुरानी मशीनरी को नई मशीनरी से बदला जाता है, तो इसे विस्तार और/या आधुनिकीकरण कहा जा सकता है, लेकिन इसे "विविधीकरण" नहीं कहा जा सकता है, जो "इस तरह के विविधीकरण से पहले निर्मित वस्तुओं से अलग वस्तुओं का निर्माण है।" विविधीकरण के मामले में, प्रभाव यह होना चाहिए कि उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार और/या वृद्धि की जानी चाहिए, लेकिन यदि अंतिम उपयोग समान है, तो आधुनिक और/या उन्नत तकनीक के उपयोग से निर्मित उत्पाद को व्यापार कर के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए अलग वस्तुओं का निर्माण नहीं कहा जा सकता है। धारा 4-क में उपयोग किए गए शब्द बहुत साफ और स्पष्ट हैं। विधि की स्थापित सिद्धान्त के अनुसार और जैसा कि ऊपर कहा गया है विधान और विशेषकर, छूट के प्रावधानों को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वे हैं और उनका शाब्दिक अर्थ लगाया जाना चाहिए और उन्हें शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए। छूट प्रावधान अर्थात् धारा 4-क की शाब्दित व्याख्या से यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता छूट का हकदार है जैसा कि दावा किया गया है।

8.4 मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और जैसा कि ऊपर कहा गया है, जब अधिनियम के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि "विविधीकरण" उसी स्थिति में माना जाएगा जब "भिन्न प्रकृति की वस्तुओं" का उत्पादन किया जाता हो, और तभी छूट उपलब्ध होगी। विविधीकरण के उपरान्त निर्मित माल "भिन्न", "अलग" और "पृथक" प्रकृति का होना चाहिए। वर्तमान वाद में, उन्नत और/या आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्मित वस्तुओं को एक अलग वाणिज्यिक गतिविधि नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को छूट देने से इनकार करके कोई त्रुटि नहीं की है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

9. उपरोक्त के दृष्टिगत और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए ,
वर्तमान अपील विफल हो जाती है और खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार
खारिज की जाती है। कोई कॉस्ट नहीं।

.....

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

.....

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

नई दिल्ली;

09 जनवरी, 2023

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”